

1502777-11.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2331798/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 21801820 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1082/21/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2331798 - DEL.POL.CRAVINHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502777-11.2021.8.26.0530 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502777-11.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2331798/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS, 21801820 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1082/21/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2331798 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2331798/2021 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO VICTOR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

RENATO VICTOR DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, e 40, VI, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 06/12/2021, 20h50min, em concurso com um adolescente, o acusado trazia consigo e guardava 43 pinos e 18 sacos contendo cocaína, com a massa total de cerca de 13 gramas de cocaína, bem como quantia em dinheiro. O acusado estaria praticando o tráfico de drogas em via pública.

O laudo pericial de fls. 139-141 constatou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas com o acusado.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 139-141, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com o acusado.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha NILSON FARIAS afirmou que o indivíduo é conhecido como traficante, sendo preso há pouco tempo. Na data, recebeu denúncia de que haveria dois indivíduos numa praça efetuando tráfico de drogas. Ao avistarem os indivíduos, a viatura parou e observou, vendo dois indivíduos de bicicleta. Um deles falou com o adolescente, que foi até um barranco, pegou algo e entregou ao indivíduo, que entregou algo de volta. Depois, outro indivíduo fez o mesmo com o acusado Renato. Após abordagem, foram encontradas drogas e dinheiro. No barranco foram encontrados 12 pinos de cocaína; no local onde o acusado foi, foram encontrados 17 papelotes de cocaína, bem como mais pinos. O adolescente assumiu a propriedade da droga, o que foi negado pelo acusado. O adolescente assumiu as propriedades das drogas que estavam no barranco, apenas.

A testemunha JUNIO OLIVEIRA DA SILVA afirmou que estava em patrulhamento pelo bairro, e recebeu a notícia de que dois indivíduos estariam traficando numa praça. Chegou um rapaz de bicicleta, que trocou algo com o adolescente Gabriel; o mesmo aconteceu com outro indivíduo depois, com o acusado. Após a abordagem, encontraram um saco plástico e 35 reais com o acusado. Com o adolescente foi encontrado um pino de cocaína, mais dez reais. Foram encontrados doze pinos no barranco onde o adolescente ia, e mais drogas onde o acusado ia.

Em seu interrogatório, o acusado disse que estava descendo de casa, e havia acabado de sentar na pracinha. Estava no lugar errado. A sua mãe até desceu lá para ver. Jogaram as drogas nele, e foi levado para a delegacia. Ele estava na própria casa. Acha que os policiais fizeram isso porque ele estava devendo cadeia.

O relato dos policiais foi seguro ao descreverem a conduta delitiva do acusado, em concurso com um adolescente, eis que presenciaram ocularmente a traficância.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, elevo a pena em 1/6, em razão dos maus antecedentes do acusado (0004327-29.2014.8.26.0530) Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos e 9 meses de reclusão, e 583 dias multa.

Na segunda etapa aumento a pena acima aplicada em 1/6, em razão da reincidência (0000334-11.2014.8.26.0530), restando a pena intermediária em 6 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, bem como 680 dias multa.

Na terceira etapa, aumento a pena em 1/6, ante o envolvimento do adolescente, restando a pena final em 7 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, bem como 793 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado, em razão da

quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência. Ambos os fatores também afastam o sursis e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno RENATO VICTOR DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 7 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e 793 dias multa, no valor mínimo unitário.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes as circunstâncias que autorizaram a prisão cautelar. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD.

Cravinhos, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA